Da Classificação Indicativa de Aplicativos e Serviços Digitais

O Artigo 48 estabelece as diretrizes para a atribuição da classificação indicativa a todos os aplicativos e serviços digitais ofertados em território brasileiro, incluindo plataformas de hospedagem de conteúdo gerado por terceiros, serviços de mensageria e suas respectivas versões web. A classificação pode ser realizada por meio do sistema de autoclassificação IARC ou por análise prévia do Ministério da Justiça, sempre com base nos critérios definidos nos Guias Práticos de Classificação Indicativa.

Um ponto central do artigo é a abordagem do conteúdo gerado por usuários. Tal conteúdo não é classificado individualmente, mas serve como um elemento de referência fundamental para determinar a classificação indicativa da plataforma como um todo. A análise para a atribuição da faixa etária considera uma vasta gama de funcionalidades e conteúdos, incluindo a publicidade e os links patrocinados que direcionem para produtos destinados a adultos, como bebidas alcoólicas, jogos de apostas e armas.

O texto detalha que a presença de mecanismos de interação entre usuários, compartilhamento de localização, ferramentas de edição de aparência, compras online e, notadamente, funcionalidades que incentivam o uso compulsivo e prolongado — como rolagem infinita, notificações constantes, gamificação e algoritmos de recomendação — são fatores determinantes para a classificação. A norma exige que a indicação etária e os descritores de conteúdo sejam exibidos de forma clara e acessível nos momentos de acesso e instalação. A classificação final também pode ser influenciada pela existência de ferramentas de controle parental e pelas políticas de moderação de conteúdo adotadas pela plataforma, ponderando os esforços da empresa em promover um ambiente mais seguro.

TEXTO COMPLETO DO ARTIGO:

Art. 48. Serão classificados pelo Sistema Iarc, segundo os modelos de autoclassificação, ou pelo modelo de análise prévia, todos os aplicativos ofertados, a título gratuito ou oneroso em lojas digitais, incluindo, mas não se limitando a:

I – provedores de aplicações de internet que disponibilizem funcionalidades voltadas à hospedagem de conteúdos audiovisuais gerados por terceiros, inclusive vídeos, transmissões ao vivo e similares;

II – serviços de mensageria eletrônica e demais fornecedores de serviços digitais que permitam o envio, recebimento e compartilhamento de mensagens entre usuários, em ambiente público ou privado;

§1º Aplica-se o disposto no caput às versões web dos aplicativos.

§2º A classificação indicativa dos provedores, serviços e aplicativos mencionados será atribuída com base nos critérios estabelecidos nos Guias Práticos de Classificação Indicativa, observando-se os eixos temáticos previstos no art. 12 deste normativo.

§3º Os conteúdos produzidos por usuários serão considerados como elemento de referência para a atribuição da classificação indicativa dos provedores, serviços e aplicativos que os hospedem ou disponibilizem, e não serão objeto de:

I -classificação individual;

II - rotulagem dinâmica; ou

III - bloqueio por faixa etária.

§4º A indicação etária poderá ser revista sempre que os conteúdos apresentarem novas características ou conteúdos classificáveis, conforme os critérios estabelecidos nos Guias Práticos de Classificação Indicativa.

§5º Os sujeitos mencionados no caput deverão exibir, de forma clara e acessível, as respectivas indicações etárias e os descritores de conteúdo, no modelo brasileiro, no momento do acesso pelos usuários, tanto nas versões disponibilizadas por meio de aplicativos, quanto nas versões web.

§6º A exibição das indicações etárias e dos descritores de conteúdo de que trata o §5º deverá ocorrer nas páginas de instalação, login e início de uso.

§7º O conteúdo de publicidade e de comunicação mercadológica veiculado pelos fornecedores de serviços digitais que conduza à apresentação ou ao acesso a conteúdos ilícitos, inadequados, impróprios ou destinados especificamente a maiores de idade será considerado como elemento para a atribuição da classificação indicativa.

§8º Para efeito do §7º, consideram-se, entre outros, conteúdos ilícitos, inadequados, impróprios ou destinados especificamente a maiores de idade:

I. bebidas alcoólicas;

II. cigarros ou produtos derivados de tabaco;

III. produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida;

IV. sítios eletrônicos de jogos de apostas;

V. serviços de acompanhantes;

VI. sítios eletrônicos pornográficos;

VII. compra e venda de armas, munições e explosivos;

VIII. qualquer produto ou serviço destinado a adultos segundo a legislação brasileira.

§9º Aplica-se o disposto nos §§7º e 8º aos enlaces, hiperlinks ou redirecionamentos oferecidos nos aplicativos, quando patrocinados ou impulsionados.

§10º Também serão considerados para a atribuição da classificação indicativa a presença de conteúdos gerados por usuários, bem como funcionalidades ou ferramentas disponibilizadas pelos fornecedores de serviços digitais que ofertem ou promovam, direta ou indiretamente:

I- conteúdos de natureza sexual, violenta, discriminatória ou que atentem contra a dignidade humana;

II - desafios, jogos ou interações que estimulem comportamentos de risco, autolesão ou violência;

III - mecanismos de interação que incentivem compulsividade, dependência ou exposição prolongada a conteúdos inadequados;

IV -acesso facilitado ou induzido a ambientes, páginas ou perfis destinados exclusivamente a maiores de idade;

V - qualquer outro conteúdo ou funcionalidade que, nos termos dos Guias Práticos de Classificação Indicativa, se enquadre como impróprio para determinadas faixas etárias;

VI -interações ou comunicações diretas on-line entre usuários;

VII - compartilhamento da localização do usuário;

VIII - ferramentas que permitem alterar a aparência de fotos ou vídeos;

IX - possibilidade de realização de compras on-line;

X - permissão de compartilhamento ou fornecimento de dados pessoais;

XI - desativação de mecanismos que protegem a privacidade;

XII - compartilhamento de mídia;

XIII - apresentação de conteúdos relacionados ao uso de drogas;

XIV - realização ou inclusão de filmagens ou fotografias;

XV - realização de transmissões ao vivo;

XVI – funcionalidades que apresentem probabilidades relacionadas a jogos ou atividades do mundo real, que possibilitem, estimulem ou incentivem o usuário a realizar apostas;

XVII – funcionalidades que promovam ou facilitem a consumação de encontros entre pessoas;

XVIII – curadoria automatizada, personalização e recomendação de conteúdo;

XIX – impulsionamento de conteúdo, bem como os sítios eletrônicos sugeridos pelo próprio aplicativo;

XX – funcionalidades que incentivem a manutenção do usuário ativo por períodos prolongados, tais como: scroll infinito, notificações constantes, recompensas variáveis, algoritmos de recomendação, gamificação, autoplay (reprodução automática), sistema de seguidores e engajamento social, promoções e ofertas limitadas, entre outros;

XXII – possibilidade de participação de crianças e adolescentes em qualquer uma das interações descritas nos incisos anteriores.

§11 A indicação etária e a metodologia para a aplicação dos elementos previstos nos §§ 3º e 4º, bem como de outros que se fizerem necessários para a aplicação desta Portaria, serão definidas com base nos critérios estabelecidos nos Guias Práticos de Classificação Indicativa.

§12 Os termos de uso de todos os fornecedores de serviços digitais que hospedem conteúdo de terceiros, conforme previsto no art. 48, deverão informar, de forma clara e acessível, a indicação etária atribuída pela Coordenação-Geral de Política de Classificação Indicativa e, na ausência desta, a atribuição realizada pelo Iarc ou outro modelo autorizado.

§13 Os provedores de aplicações de internet que operem no território nacional deverão disponibilizar, de forma clara e atualizada, as informações relativas aos seus representantes, para fins de comunicação institucional, regulatória e de responsabilização, nos termos da legislação vigente.

§14 Para fins de atribuição da classificação indicativa final, serão considerados, ainda:

I – o grau de controle editorial e de curadoria exercido pelo prestador de serviços digitais sobre os conteúdos disponibilizados;

II – a existência de ferramentas de controle etário e de controles parentais acessíveis ao usuário; e

III – a adoção de políticas de moderação que restrinjam o acesso de menores a conteúdos sensíveis ou que proíbam tais conteúdos na aplicação, desde que alinhadas ao disposto no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014).

§15 As especificações técnicas e operacionais para a aplicação dos critérios estabelecidos no §14 e em seus incisos serão detalhadas nos Guias Práticos de Classificação Indicativa.